



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 342/13

בענין : נציגות הבית המשותף ברח' הרותם 19, חיפה

ע"י ב"כ עו"ד מוטי כהן ואח'

מרח' הבנקים 11, חיפה 3326223

טל': 077-4244373, פקס: 072-2123330

התובעת

נ ג ז

1. אלכסנדר איזמאילוב
רח' הרותם 19, חיפה

2. שמואל שי - **ניתן פס"ד**

כתובת למשלוח דואר:

עידן תעשיות בע"מ

חרושת 39, קרית ביאליק

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. התובעת, נציגות הבית המשותף ברח' הרותם 19, חיפה, המזוהה כחלקה 46 בגוש 10744 (להלן: "הנציגות") הגישה תביעה כספית בסך של 3,434 ₪ כנגד הנתבעים, בעלים של שתי דירות בבית המשותף בגין חובות בדמי וועד בית. ביום 3.3.14 ניתן על ידי פסק דין כנגד נתבע מס' 2 והתביעה המשיכה והתבררה כנגד נתבע מס' 1 (להלן: "איזמאילוב") בגין חוב כספי בסך של 800 ₪.

טענות התביעה-

2. כנגד איזמאילוב הוגשו שתי תביעות קודמות בפני המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין חיפה בגין חובות בדמי וועד (תביעה מס' 208/10 ותביעה מס'-188/11+234/11), והלה חויב בפסקי הדין לשלם חובותיו לנציגות. על אף זאת ממשיך איזמאילוב ונמנע מלשלם.

3. איזמאילוב חייב בתשלום סך של 50 ₪ לחודש בעבור החודשים 5-11/12 ובעבור החודשים 3-10/13.

טענות ההגנה-

4. אכן התקיימו שני הליכים קודמים בין הצדדים אך על אחד מהם הוגש ערעור אשר התקבל בחלקו.
5. הנציגות לא הפנתה כל פנייה או דרישה כספית לאיזמאילוב טרם הגשת התביעה.
6. לבית המשותף נשוא ההליך לא קיימת נציגות חוקית. הנציגות התפרקה למעלה משנה וחצי טרם הגשת התביעה בגין רמאות וזלזול בכספי בעלי הדירות. מרבית בעלי הדירות בבית חדלו מלשלם דמי וועד.
7. נציגי הנציגות הוציאו סכומי כסף רבים מקופת הנציגות ללא הסכמת בעלי הדירות, לרבות לצרכים פרטיים שלהם.

ההליכים בתיק-

8. אציין כי כבר בראשיתו של ההליך, וטרם שהתקיימו בפניי דיונים כלשהם, הגיש איזמאילוב בקשה להקליט את הדיונים, בקשה לה נעתרתי. איזמאילוב הקליט ותמלל את כל הדיונים בתיק, ואף הלן על כך שהעלות בלתי מבוטלת. בשים לב לעובדה ששירותי הקלדה מקצועיים ניתנים בכל תיק שיפוטי יש בהתנהגותו כדי להמחיש את החשדנות הטבועה בו ואת היעדר האמון שלו למערכת אשר אפיינה אף את התנהלותו כלפי הנציגות.
9. ביום 16.9.14 וביום 13.11.14 התקיימו דיוני הוכחות בתיק בהם העידו מטעם התביעה נציגי הנציגות בתקופות שונות: מר אבשלום (להלן: "אבשלום"), ומר מהרי (להלן: "מהרי"). מטעם ההגנה העיד מר איזמאילוב.
10. הצדדים הוזמנו לסכם טענותיהם בע"פ אך לדיון הסיכומים התייצב רק הנתבע אשר סיכם טענותיו, וכעת לא נותר לי אלא להכריע בתיק.

דיון והכרעה-

11. איזמאילוב אישר בעדותו כי הוא לא שילם את מיסי הוועד נושא ההליך. ראו עדותו בעמ' 39 לפרוטוקול שורות 25-27. לטעמו לא היה צריך לשלם משני טעמים: האחד, שלא קיימת נציגות חוקית לבית, כיון שהנציגות המכהנת אינה נציגות חוקית. השני, שהנציגות לא הייתה מוסמכת להוציא את הכספים שהוציאה ללא שקדמה לכך החלטת האסיפה הכללית המאשרת הוצאות אלו. אקדים ואציין כי לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ובחומר

הראיות מצאתי לקבל את התביעה במלואה. אתייחס לטענות איזמאילוב אחת לאחת.

האם התובעת היא נציגות הבית החוקית ?

12. איזמאילוב אישר את העובדה שלפני 4.1.13 כיהנו כנציגי הנציגות מר מהרי והגב' ג'נט הראל ז"ל (להלן: "ג'נט"), וכן אישר כי בפסק דין שניתן בהליך קודם שהתנהל בינו לבין הנציגות דחתה כב' המפקחת הבכירה פיגנבויס את טענותיו כי הנציגות בראשות מהרי וג'נט אינה חוקית. ראו התייחסותו לעניין בעמ' 26 לפרוטוקול שורות 34-39 וראו גם החלטתי בעמ' 27 שורות 9-4. לאור זאת, ובהתאם לפסק דין קודם שניתן בין הצדדים, קיים השתק פלוגתא לגבי טענת איזמאילוב כי הנציגות הקודמת בה כיהנו מהרי וג'נט אינה נציגות חוקית.

13. עוד טען איזמאילוב כי התובעת איננה נציגות חוקית היות וכפי העולה מפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 4.1.13, אשר הוגש וסומן ת/1, נבחרו לנציגות מר אבשלום ושרון בלבד, והללו צריכים היו להחליף את נציגי הנציגות הקודמים מהרי וג'נט. לטענתו בפועל המשיכו לנהל את הנציגות ג'נט ומהרי, ומשכך הופרה החלטת בעלי הדירות בבית כפי שבאה לידי ביטוי באותה אסיפה.

ראו בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 14-16 קביעתו בפני העד אבשלום :

"ש. זאת אומרת אתה הפרת את החלטת אסיפת הדיירים מ 4.1.13. לא הקמת נציגות מחדש, ולא החלפת את בעלי החתימות בחשבון המשותף כמו שצריך לעשות אחרי בחירת נציגות."

14. מחומר הראיות שהוגש לי עלה כי ביום 4.1.13 אכן נבחרו לנציגות אבשלום ושרון אשר לא נכחה באותה האסיפה. אבשלום העיד כי שרון אשר נבחרה לנציגות סירבה לכהן כנציגה, וכי אף אחד מלבדו לא הסכים להיכנס לנציגות. עדות זו לא הוכחשה. באף אחד מהמסמכים, לרבות אותו פרוטוקול שהוגש, אין עדות, רמז או אמירה מפורשת של בעלי הדירות בבית ולפיה הם מבקשים מנציגי הנציגות הקודמים : ג'נט ומהרי לחדול מתפקידם ולמשוך ידם לחלוטין מהנציגות. גם לא הובאו עדים לתמוך בטענה זו. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי שרון סירבה לקבל את ההצעה לשמש כנציגת נציגות, ומשכך אין מחלוקת כי אבשלום נותר היחיד שנאות לשמש בנציגות לאחר הבחירות ביום 4.1.13. וראו גם עדות מהרי בעמ' 35 לפרוטוקול שורות 25-28.

15. אבשלום הבהיר בעדותו מדוע מצא להצטרף לנציגים המכהנים ולא להחליפם. מעדותו עלה כי לא יכול היה לשמש כנציג יחיד בנציגות הן מהטעם שנדרשה חתימה כפולה בחשבון הבנק, והן מהטעם שנזקק לסיוע פיזי טכני בעבודתו זו. ראו עדותו בעמ' 15 שורות 33-38. עדותו זו אמינה ומקובלת עלי ולא הוכחשה.

חיזוק לעדותו נמצא גם בעדות מהרי בעמ' 32 לפרוטוקול שורות 17-20 וכן בעמ' 34 לפרוטוקול שורות 18-28 וכן בשורות 25-28.

16. אין לקבל גם את מסקנתו של איזמאילוב כפי שבאה לידי ביטוי בעמ' 17 לפרוטוקול שורות 33-35 :

"המשפטים האלה מעידים שלא הצלחת להקים נציגות בהתאם להחלטת האסיפה ואף אחד לא רוצה להיכנס לוועד. זאת אומרת שכבר מעל שנתיים לא קיימת בבית נציגות וועד." (הדגשה שלי י.ל.)

17. חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

18. אם נקבל את עמדתו של איזמאילוב ולפיה ביום 4.1.13 לא הוקמה נציגות חוקית חדשה לבית, אזי המסקנה המתבקשת היא שהנציגות הקודמת שרירא וקיימת, ולא הייתה כל מניעה לכך שאבשלוש יצטרף אליה. אין להלום קיומו של מצב ולפיו לא קיימת כל נציגות חוקית לבית.

19. גם העובדה שכל בעלי הדירות בבית שילמו לנציגות בה היו חברים אבשלוש, מהרי וג'נט מהווה אשרור לכך שלבית בפועל הייתה קיימת נציגות פעילה, וכל עוד לא פעל איזמאילוב בדרכים החוקיות הקיימות להדיחה הרי שהיא הנציגות החוקית המכהנת. וראו עדות מהרי בעניין בעמ' 36 לפרוטוקול שורות 1-2.

20. לא מצאתי גם לקבל את טענת איזמאילוב כי מהרי אינו יכול לשמש בנציגות היות והוא לא גר בבית. בחוק המקרקעין אין כל הוראה המצמצמת את אלו הרשאים להיבחר כחברי הנציגות רק לבעלי דירות או דיירים הגרים בבית.

21. לאור האמור, אני קובעת כי הוכח שבמועדים הרלוונטיים לתביעה הייתה קיימת נציגות חוקית לבית אשר הייתה מורכבת מג'נט, מהרי ואבשלוש.

האם מוסמכת הייתה הנציגות להוציא את הכספים שהוציאה ?

22. חובת ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") המורה כדלקמן :

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

23. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע כי: "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל פי הוראות התקנון".

24. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

25. סמכויות הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2), 21:

"מהוראות החוק והתקנון עולה כי נציגות הבית המשותף הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי והשוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה".

26. איזמאילוב חקר את אבשלום בנוגע לסכומי כסף שהוציא בשם הנציגות. ראו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 1-4 שם נשאל אבשלום כדלהלן:

"באיזו זכות הזמנת פעמים גנן והוצאת סך של 800 ₪ מהקופה המשותפת? באיזו זכות מסרת לגב' הראל סכום של 65 ₪ לנסיעה פרטית שלה? חסר פה בדוח ההוצאות 224 ₪ ששולם כאגרת תרבות הדיור, שיוודת מחשבון הבנק המשותף. האם אתה קיבלת את הסכמת הדיירים להוצאות האלו?"

27. נקודת המוצא של איזמאילוב, בגינה גם נמנע מלשלם לנציגות בעבור הוצאות חריגות, שגויה. עסקינן בהוצאות שעניינן החזקה שוטפת של הרכוש המשותף, וככאלו הנציגות הייתה סוברנית לגבות את סכומי הכסף אשר גבתה ללא צורך בכינוס אסיפה כללית בעניין.

28. בצדק השיב אבשלום בעדותו לאיזמאילוב, עמ' 14 לפרוטוקול שורות 8-18, כדלהלן:

"לגבי הוצאות בסך 800 ₪ לגינון – בתור נציג הוועד אם הוועד בוחר בך הוא סומך עליך שתטפל בבניין ובגיזום הגינה. אם קיבלתי זכות כזאת מהדיירים אין צורך לשאול את הדיירים.

לגבי הנסיעה הפרטית – זה עבור הנסיעה של ג'נט ללשכת המפקחת כדי להגיש את התביעה ולהגיע לדיון שהתקיים. היא הגישה לי קבלה על כך."

ובצדק השיב מהרי בעדותו בעמ' 30 לפרוטוקול שורות 5-7 כדלהלן :

"לא הייתי צריך לקבל אישור, הדלת עפה מהגג והיינו צריכים לתקן אותה כי ירד גשם והיה חורף. אז קראנו למישהו שיתקן את זה מיידית. זה דברים שלא סובלים דיחוי."

ובדין השיב בעדותו בעמ' 31 שורות 26-27 כדלהלן :

"גם ללא הסכמת האסיפה הכללית מחובתי לפעול כנגד דייר שלא משלם וועד בית ולתבוע אותו."

29. **אכן ההוצאות לגביהן חקר איזמאילוב את אבשלום ואת מהרי נכללות בהחזקה תקינה וניהול שוטף של הבית המשותף עליהן מוסמכים נציגי הנציגות להחליט ללא צורך בקבלת הסכמות בעלי הדירות בבית. בכלל אלו נכללים תיקונים ברכוש המשותף, הוצאות גינון, ניקיון, התקנת דלת לגג, ואפילו הוצאות נסיעה לשם הגשת תביעה כנגד דייר שאינו משלם חובותיו לנציגות.**

30. **איזמאילוב ביקש להוכיח התנהלות לא תקינה של הנציגות, ועל כן שאל את אבשלום בחקירתו מהי "נסיעות ג'נט" המפורטת בדו"ח המחצית הראשונה של שנת 2013- נ/2 כהוצאות. העד השיב שסכום זה הוצא עבור הנסיעה של ג'נט ללשכת המפקחת כדי להגיש את התביעה ולהגיע לדיון שהתקיים (ראו עמ' 14 לפרוטוקול שורות 11-12). איזמאילוב ביקש הבהרה הכיצד יכולה הייתה הג'נט לקבל חזר הוצאות נסיעה בסך של 65 ₪ לצורך הגשת תביעה, במחצית הראשונה של שנת 2013, שעה שהתביעה הוגשה רק בסוף שנת 2013. תשובתו של העד הייתה: "אני לא יודע להשיב לך. היא הגישה לי את החשבונית ושילמתי" (שורה 25). לא מצאתי בעובדה שהעד לא ידע להסביר סכום פער זה כדי להפחית מאמינותו של העד. הטעם לכך נעוץ בעובדה שאיזמאילוב לא הוכיח כי קיים כפל תשלומים בגין הוצאות נסיעה ששולמו לג'נט לצורך הגשת התביעה כנגדו, שעה שגם אין מחלוקת כי הוגשה בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין תביעה כנגדו. לפיכך לא התרשמתי כי קיימות אי התאמות בדוחות או כי נמשכו כספים שלא כדין על ידי חברי הנציגות.**

31. **זאת ועוד, אבשלום הגיש טבלאות בהן מפורטות הכנסות שנת 2013 כפי שהתקבלו מכל בעלי הדירות בבית, סומנו ת/1 ו-ת/2, הוא גם אישר בעדותו כי טבלאות אלו נערכו על ידו בכתב ידו בסמוך למועד קבלת הכספים מבעלי הדירות. ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 24-34. טבלאות המתייחסות לשנת 2012 הוגשו באמצעות מהרי שהיה שותף לעריכתן. ראו עדותו בעמ' 19 לפרוטוקול שורות 26-33. כמו כן הוגשו כמוצגים דו"חות מפורטים המתייחסים לשנת 2011 ולשנת 2020, סומנו נ/8-נ/10. התרשמתי מטבלאות אלו היא שהן ערוכות בצורה מסודרת ומתיישבות עם עדותו של אבשלום כי כל בעלי הדירות, למעט איזמאילוב, שילמו, מי במועד מי באיחור. ראו עדותו בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 22-33.**

32. זאת יש לזכור נציגי הנציגות אינם משפטנים וגם לא בעלי מקצוע מתחום החשבונאות אלא מדובר בבעלי דירות בבית משותף אשר עושים את עבודתם בהתנדבות לטובת הבית. לאור זאת, יש לצפות לניהול הוגן, מסודר וסביר בלבד של הכספים, אשר לטעמי התקיים בבית נושא ההליך. וראו בעניין את הדברים שנאמרו מפי כב' השופט כהן בעש"א (חי') 11635-12-08 דן אור נ' נציגות הבית המשותף ברח' שמשון 23 חיפה (מיום 29.8.09):

"לא בכל מקרה חברי הנציגות הם משפטנים הבקיאים ברזי חוק המקרקעין והתקנון המצוי במידת הבקיאיות שהפגין המערער מס' 1 (שהינו עו"ד – י.ל.). יש אפוא להעניק לנציגות הבית חופש פעולה מסוים כאשר היא פועלת בעניינים שהם בגדר 'זוטי דברים'. הטלת כבלים דיוניים שונים על יכולתה של נציגות הבית לקבל החלטות בעניינים של מה בכך עשויה לגרום לשיתוק הנציגות ולהכבדה בניהול ענייני הרכוש המשותף. אמנם יש בכך פגיעה בזכויות הקנין של בעלי הדירות אך למדנו כי מי שהוא בעל דירה בבית משותף "מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מהאוטונומיה הקניינית הקנויה לו וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה (רע"א 7112/93 בתיה צודלר נ' שרה ויסף פ"ד מח(3)550, 563)".

33. מצאתי לדחות את טענת איזמאילוב כי העובדה שהטבלאות אינן חתומות מעידה על כך שהן מזויפות. אין כל הוראה בדין המחייבת חתימה של נציגי הנציגות בשולי הטבלאות, ודי בכך שנציגי הנציגות העידו כי טבלאות אלו נערכו על ידם.

34. לעניין התשלומים לאגודה לתרבות הדיור, מהרי העיד בעמ' 30 לפרוטוקול שורות 28-32 כי כל השנים שולמו דמי חבר לאגודה לתרבות הדיור, וכי נושא זה גם הוכרע על ידי המפקחת הבכירה פיגנבוים בהליך הקודם שהתקיים בין איזמאילוב לנציגות. עדותו זו לא הוכחה. משכך אין בדעתי להידרש לנושא התשלומים לאגודה לתרבות הדיור בשנית.

35. מצאתי גם לדחות את טענות איזמאילוב בנוגע להוצאות המשפטיות שהוציאה הנציגות בשנת 2012. על מנת להראות התנהלות בלתי תקינה של הנציגות חקר איזמאילוב את מהרי בנושא וביקש להבין מי אישר לו להוציא את ההוצאות בגין הליכים משפטיים בשנת 2012. עצם העלאת הנושא בחקירתו של מהרי מעידה על חוסר תום ליבו של איזמאילוב, שכן מתשובתו של מהרי עלה כי הוצאות אלו הוצאו בגין ההליכים שהנציגות נאלצה לנהל כנגד איזמאילוב בעצמו. ראו עמ' 31 לפרוטוקול שורות 1-3. ברי כי הוצאות בגין הליכים משפטיים שנוקטת נציגות הבית המשותף כנגד בעל דירה המסרב לשלם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף נכללת בגדר סמכויות הנציגות המפורטות בסעיף 69 לחוק המקרקעין.

36. למעלה מהדרוש אציין כי אפילו הייתי מוצאת ליקויים או פגמים קלים שנפלו בעריכות הדוחות או בהתנהלות הנציגות לא היה בכך כדי לפטור את איזמאילוב מחובתו לשלם לנציגות, מקום בו הוכח כי כל או מרבית בעלי הדירות בבית עשו כן. מתן לגיטימיות להתנהגות מעין זו עלולה ליצור כאוס בניהול בית משותף כך

שכל בעל דירה הסבור שלא התמלאו דרישותיו יחדל מלשלם את דמי הועד, וכפועל יוצא הללו יוטלו על יתר בעלי הדירות בבית.

37. ככלל, בעלים של דירה בבית משותף אינו רשאי אפילו לקזז כספים בהם הוא חב כלפי נציגות הבית המשותף בשל טענות שיש לו כלפיה, ואפילו לא במקום בו נגרמו לו נזקים ע"י מעשים או מחדלים של הנציגות. הדבר מצא עיגון בפסיקה, ראו לדוגמא ע"א (ת"א) 204/79 וייזר נ' **נציגות הבית המשותף**, תשמ"ד (1) 498, שם נקבע כי אין זיקה בין חובת דייר לשלם את חלקו בהוצאות התחזוקה לבין השירותים שהוא מקבל מהוועד, ובמקרה של מחלוקת בשאלת ההוצאות שבעל דירה סבור שהוא זכאי להחזרתן, פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין. הוא הדין כאשר קיים לבעל דירה ספק לגבי תקינות התנהלות הנציגות או קיימת לו דרישה להחליף את הנציגות.

38. מקום בו קיימות טענות לבעלי דירות בבית משותף, הוא הדין לאיזמאילוב במקרה דנן, כנגד אופן מינויה של הנציגות ואופן התנהלותה צריך היה להפנות כלפי הנציגות, ובאין מענה שמורה הייתה לו הזכות להגיש תביעה כנגד הנציגות. מכל מקום לא מצינו זכות לבעלי דירות בבית משותף, לפעול באופן חד צדדי ולחדול מלהעביר כספים או להפחית על דעת עצמו מסכום הכספים המועברים.

39. סיכומו של דבר אני מחייבת את איזמאילוב לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 800 ₪ (שמונה מאות ₪). כמו כן אני מחייבת את איזמאילוב לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 7,000 ₪ (שבעת אלפים ₪). בקביעת סכום ההוצאות נלקחה על ידי בחשבון העובדה שזהו הליך שלישי אשר מנהלת התובעת כנגד איזמאילוב בגין סירוב לשלם דמי וועד שוטפים, וכן העובדה שהתבטאויותיו של איזמאילוב במהלך כל הדיונים היו קשות, משתלחות ובוטות, וראו דוגמא אחת מני רבות בעמ' 36 לפרוטוקול שורות 9-12.

40. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (20.11.13) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ח' בשבט התשע"ה (28.1.15).

העתיקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין